

Nr. 29 Entwurf eines Runderlasses des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an die nachgeordneten Behörden. 19. Februar 1936

R 43 II/426, Bl. 69–70 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

**BEKANNTGABE VON AKTEN AN DIE DIENSTS-
TELLEN DER NSDAP UND IHRER GLIEDERUNGEN**

I. Für die Bekanntgabe von Akten, auch von Personal- und Dienststrafakten, an Dienststellen der NSDAP und deren Gliederungen gelten für die Zukunft² folgende Richtlinien:

– 1.

Die Bekanntgabe des Inhalts von Akten kann im Wege der Aktenversendung, der Gewährung von Akteneinsicht oder der Auskunft stattfinden.

– 2.

Aktenversendung hat auf Ersuchen zu erfolgen an

– a)

den Stellvertreter des Führers oder die im Ersuchen von ihm benannte Stelle,

– b)

den Reichsschatzmeister,

– c)

den Chef des Stabes der SA,

– d)

den Reichsführer SS,

– e)

den Korpsführer des NSKK,

– f)

das Oberste Parteigericht,

– g)

die übrigen Parteigerichte, sofern sie zum Zwecke der Amts- und Rechtshilfe um Aktenübersendung ersuchen. Personal- und Dienststrafakten dürfen nur dem Obersten Parteigericht und den Gaugerichten übersandt werden.

– 3.

Akteneinsicht und Aktenauskunft ist außer den in Nr. 2 genannten Stellen zu gewähren

– a)

den Reichsleitern und Gauleitern der NSDAP,

– b)

den nachgeordneten Dienststellen des Chefs des Stabes der SA bis zum Gruppenführer abwärts,

– c)

den nachgeordneten Dienststellen des Reichsführers SS bis zum Abschnittsführer abwärts,

– d)

¹ Übersandt durch den RIM an alle obersten Reichsbehörden, den PrMP und den PrFM unter Hinweis auf das bereits erteilte Einverständnis des StdF und m. d. B. um Mitteilung etwaiger Bedenken binnen zwei Wochen; R 43 II/426, Bl. 68.

² Zur bisherigen Handhabung s. u. Nr. III.

den nachgeordneten Dienststellen des Korpsführers des NSKK bis zum Motorbrigadeführer abwärts,

– e)

den Stellvertretern der zu a) bis d) bezeichneten Dienststelleninhaber und den von den Dienststelleninhabern beauftragten Mitgliedern ihrer Stäbe. Den beauftragten Mitgliedern der Stäbe darf jedoch Akteneinsicht nur gewährt werden, wenn sie die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen. Bei *Personalakten* ist ihnen Einsicht und Auskunft zu versagen, wenn sie dem Leiter der Behörde, bei der die Akten geführt werden, dienstlich untergeordnet sind, es sei denn, daß sie im Einvernehmen mit ihm beauftragt sind. Bei *Dienststrafakten* ist ihnen Einsicht und Auskunft zu versagen, wenn sie an der Dienststrafsache als Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder Verteidiger beteiligt sind.

– 4.

Die Aktenversendung bedarf in jedem Falle der ausdrücklichen Genehmigung des Behördenleiters. Stets ist eine angemessene Frist für die Rückgabe der Akten zu bestimmen und deren Wahrung durch geeignete Vorkehrungen zu sichern. Personalakten sind auf dem Dienstwege über den jeweils zuständigen Reichsminister der ersuchenden Stelle zuzuleiten. Akteneinsicht ist nur in den Geschäftsräumen der zuständigen Behörde zu gewähren. Aktenauskunft kann mündlich oder schriftlich erteilt werden. Schriftliche Auskunft ist abzulehnen, soweit sie eine übermäßige Geschäftsbelastung ergäbe.

– 5.

Falls im Einzelfalle besondere Bedenken gegen die Bekanntgabe von Akten bestehen, ist die Entscheidung der Vorgesetzten Dienstbehörde einzuholen.

– 6.

Wird Bekanntgabe von Akten der Gemeinden und Gemeindeverbände oder anderer der staatlichen Aufsicht unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts beantragt, so ist die staatliche Aufsichtsbehörde für die Entscheidung zuständig.

– 7.

Innerdienstliche Vorgänge der eigenen Verwaltung, insbesondere Handakten, sind von der Bekanntgabe in jeder Form ausgeschlossen. Die Bekanntgabe von beigezogenen Vorgängen einer anderen Verwaltung hängt von deren Genehmigung ab.

– 8.

Soweit mit Rücksicht auf die bisherige Übung eine über die vorstehenden Richtlinien hinausgehende Bekanntgabe von Akten zur Erhaltung eines verständnisvollen Zusammenarbeitens zwischen der Verwaltung, der Partei und ihren Gliederungen erforderlich erscheint, ist die Genehmigung des zuständigen Reichsministers im Einzelfalle oder allgemein für eine bestimmte Art von Fällen nachzusuchen.

II. Für die Erteilung von Auskünften seitens der Gemeinden (Gemeindeverbände) an die NSV verbleibt es bei dem Runderlaß vom 13. Dezember 1935 (MBliV S. 1478), betreffend Zusammenarbeit der Gemeinden mit der NSV.

III. Die Runderlasse vom 29. Dezember 1934 – II SB. 6181/6. 10. – (MBliV 1935 S. 27)³, 5. März 1935 – II SB. 6181/31. 1. – (MBliV S. 316)⁴ und 2. April 1935 – II SB. 6181/12. 3. – (MBliV S. 547)⁵ werden aufgehoben.

³ In diesem RdErl. hatte der RIM angesichts der bislang ungeklärten Rechtslage gebeten, „bis auf weiteres in der Weise zu verfahren, daß

– 1.

Aktenversendung zur Einsichtnahme allgemein nur an den Stellvertreter des Führers auf sein Ersuchen erfolgt. – Alle Parteidienststellen müssen danach ihre Anforderungen über den Stellvertreter des Führers richten.

– 2.

IV. Die Bekanntgabe von Akten aus dem Bereiche der Justizverwaltung regelt⁶ der Reichsjustizminister⁷.

Aktenauskünfte nach pflichtmäßigem Ermessen der Behörde auch an Reichsleiter und Gauleiter der NSDAP erteilt werden.“ Exemplare in: R 43 II/426, Bl. 59; R 43 II/1198, Bl. 4.

Am 18. 1. 1935 hatte daraufhin Lammers beim RIM angeregt, umgekehrt auch den Behörden ein Einsichtsrecht in Parteiakten zu gewähren: „Wenn z. B. bei der NSDAP gegen einen Beamten oder sonstigen Angehörigen einer Behörde ein Verfahren auf Ausschluß aus der Partei anhängig wird, so scheint es mir von außerordentlicher Bedeutung zu sein, daß der Behördenchef durch Einsichtnahme der Akten in die Lage versetzt wird, zu dem Fall Stellung zu nehmen, soweit er eine Stellungnahme aus dienstlichen Gründen für erforderlich hält.“ Das RIM jedoch wollte erst die Verabschiedung des neuen Beamtengesetzes abwarten, ehe es mit dieser „schwierigen Frage“ an die Partei herantrete; R 43 II/426, Bl. 60 f., 64.

⁴ Ausdehnung des Antragsrechts auf Aktenübersendung auf den Reichsschatzmeister der NSDAP. Exemplare in: R 43 II/426, Bl. 63; R 43 II/1198, Bl. 25.

⁵ Dasselbe betr. Oberstes Parteigericht der NSDAP. R 43 II/426, Bl. 66; R 43 II/1198, Bl. 75.

⁶ Anm. in der Vorlage: „Geregelt durch Rundverfügung vom 28. Juni 1935 – IIIa 19020/35 – Exemplar in R 3001/8463/3, Bl. 472f.

⁷ Stellungnahme der Rkei und Fortgang s. Dok. Nr. 44.

Zitierhinweis

Nr. 29 Entwurf eines Runderlasses des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an die nachgeordneten Behörden. 19. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d029>